

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....000793.....

Tocache; 29 FEB 2024

VISTO:

Visto el Informe Técnico N° 01-2024-GR-SM/DRESAM/UGEL-TI-OA- / ANPATRI, la Nota de Coordinación N° 036-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, la Opinión Legal N° 016-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, el Informe N° 034-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM y el Memorando N° 220-2024-GRSM/DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, y ejerce la máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobando la normatividad y los procedimientos que la integran; debiendo programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las actividades que componen el Sistema Nacional de Abastecimiento;

Que, el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1439 señala que el Sistema Nacional de Abastecimiento comprende los siguientes componentes: (i) Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras; (ii) Gestión de Adquisiciones; y, (iii) Administración de Bienes, siendo que este último componente incluye a los bienes inmuebles y muebles;

Que, asimismo, la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1439, que modifica la definición de Actos de Adquisición contenida en el literal d) del artículo 4 de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales dispone que se encuentra bajo la competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento la adquisición de predios con cargo a fondos públicos o a través de donaciones;

Que, el numeral 1 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, define a los Bienes Inmuebles como aquellas edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente del título jurídico en virtud del cual la ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidas, destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente de su uso efectivo;

Que, el artículo 8 del citado Reglamento, señala que el componente "Gestión de Adquisiciones" comprende, entre otros, diversas formas de obtención de bienes inmuebles establecidas en la legislación nacional, tanto a título gratuito como oneroso; y, el componente "Administración de Bienes", permite, entre otros aspectos, gestionar y asegurar la trazabilidad de los bienes inmuebles de las entidades, en el marco de la Cadena de Abastecimiento Público, a través de su disposición final, a fin de optimizar su aprovechamiento para el logro, por parte de las entidades, de las metas u objetivos estratégicos y operativos;

Que, por su parte, el artículo 26 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439 establece que la disposición final de los bienes inmuebles comprende los actos de administración y de disposición; siendo que, los actos de administración posibilitan a las Entidades el aprovechamiento de bienes inmuebles sin que exista traslado de propiedad, mediante la afectación en uso, arrendamiento u otras modalidades, mientras que, los actos de disposición permiten a las Entidades el



aprovechamiento de bienes inmuebles a través del traslado de propiedad, mediante la transferencia, permuta u otras modalidades establecidas mediante Directiva que apruebe la Dirección General de Abastecimiento, en su calidad de ente rector;

Que, por su parte, el artículo 20 de la Directiva 002-2021 EF/54.01 define la **Demolición y sus causales en los siguientes**; es la obra que permite **eliminar parcial o totalmente una edificación destinada a un uso público o servicio público** ejecutada por una entidad pública o por la DGA, según corresponda;

Que, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439.
Artículo 22.- Demolición de la edificación también corresponde cuando ya no responde a los **requerimientos institucionales** 22.1 En caso que la edificación ya no responda a los requerimientos institucionales, la entidad pública afectataria **solicita autorización para proceder con la demolición parcial o total del bien inmueble**, ante la entidad pública titular del bien inmueble o ante la DGA, según corresponda. 22.2 La entidad pública afectataria sustenta su solicitud de demolición con la memoria descriptiva del expediente técnico de obra de la nueva edificación, que responda a sus requerimientos institucionales y a la finalidad de la afectación en uso otorgada;



Que, mediante la Resolución Gerencial N° 046-2015-GDUROP/MDU, se concede a la Unidad Ejecutora 108 programa nacional de infraestructura Educativa la Licencia de demolición de un (01) primer piso y segundo piso de un inmueble denominado Institución Educativa ubicado con frente principal en la Av. Leoncio prado N° 475 correspondiente al lote N° 1 Mz 19 sector 3 de la jurisdicción del distrito de Uchiza provincia de Tocache Región de San Martín;

Que, con Resolución Gerencial N° 047-2015-GDUROP/MDU, se concede a la Unidad Ejecutora 108 programa nacional de infraestructura Educativa la Licencia de Ampliación de un (01) primer piso y segundo piso de un inmueble denominado Institución Educativa ubicado con frente principal en la Av. Leoncio prado N° 475 correspondiente al lote N° 1 Mz 19 sector 3 de la jurisdicción del distrito de Uchiza provincia de Tocache Región de San Martín;

Que, a través del Informe Técnico N° 01-2024-GRSM/DRESAM/UGEL-T/OA- / ANPATRI, de fecha 01 de febrero del 2024, el Responsable (e) de la Oficina de Patrimonio, concluye que el presente informe técnico cumple con los requisitos establecidos en la Directiva 006-2021- EF/54.01 "Directiva para Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" para continuar con el proceso de baja de la antigua infraestructura valorizada en SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 79/100 SOLES (S/. 71,224.79) por la causal de Demolición y dar de alta la nueva infraestructura valorizada en TREINTA Y TRES MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 30/100 SOLES (S/. 33,008,918.30) por la causal de construcción de nueva infraestructura;

Que, con la Nota de Coordinación N° 036-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 05 de febrero del 2024, el Jefe de Administración, solicita Opinión favorable a Asesoría Jurídica para la BAJA y ALTA del BIEN PATRIMONIAL-CONTABLE, y su registro en el sistema SIGA Patrimonial y SINABIP detallado en el ANEXO N° 01, de (01) un inmueble correspondiente a la I.E.P.S.M.N° 0425 Cesar Vallejo-Uchiza, es para dar de baja la antigua infraestructura del registro patrimonial valorizada en S/. 71,224.79 y dar de alta la nueva infraestructura educativa valorizada en S/. 33,008,918.30, del mismo modo registrar en el SIGA Patrimonio el bien con sus documentos sustentatorios (acta transitorio de obras) que acreditan la propiedad legal;

Que, mediante la Opinión Legal N° 016-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 13 de febrero del 2024, Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, se pronuncia, acerca del Informe Técnico N° 01-2024-GRSM/DRESAM/UGEL-T/OA/ANPATRI, de fecha 01 de febrero del 2024, emitido por el Sr. Cesar A. Usñahua Rodríguez-Patrimonio (e) de la UGEL Tocache, teniéndose en cuenta lo descrito y en las normas pertinentes desglosadas, así como los medios probatorios como son: Resolución Gerencial N° 046-2015-GDUROP/MDU, de fecha 18 de noviembre del 2015, en donde se Resuelve: **CONCEDER** a la Unidad Ejecutora 108 programa nacional de infraestructura Educativa la Licencia de demolición de un (01) primer piso y segundo piso de un inmueble denominado Institución Educativa ubicado con frente principal en la Av. Leoncio prado N° 475 correspondiente al lote N° 1 Mz 19 sector 3 de la jurisdicción del distrito de Uchiza provincia de Tocache Región de San Martín; y la Resolución Gerencial N° 047-2015-GDUROP/MDU, de fecha 18 de noviembre del 2015, en donde se Resuelve: **CONCEDER** a la Unidad Ejecutora 108 programa nacional de infraestructura Educativa la Licencia de Ampliación de un (01) primer piso y segundo piso de un inmueble denominado Institución Educativa ubicado con frente principal en la Av. Leoncio prado N° 475 correspondiente al lote N° 1 Mz 19 sector 3 de la

000793

jurisdicción del distrito de Uchiza provincia de Tocache Región de San Martín, por lo resuelva procedente dar de BAJA la antigua infraestructura educativa valorizada en S/. 71,224.79, asimismo, dar de ALTA la nueva infraestructura valorizada en (S/. 33,008,918.30), del mismo modo registrar en el SIGA Patrimonio el bien con sus documentos sustentatorios con sus documentos sustentatorios (acta de transitorio de obras);

La Asesora Jurídica, recomienda: DECLARAR PROCEDENTE el pedido del Sr. Cesar A. Usñahua Rodríguez-Patrimonio (e) de la UGEL Tocache, acerca de la alta y baja del bien patrimonial contable, y su registro en el sistema de SIGA Patrimonial y SINABIP detallado en el anexo 01, de un inmueble correspondiente a la I.E.P.S.M N° 0425-Cesar Vallejo-Uchiza, de acuerdo a lo esbozado en la presente opinión legal;

Que, a través del Informe N° 034-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 15 de febrero del 2024, el Jefe de Administración, deriva la OPINIÓN LEGAL N° 016-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UR303-AJ, deriva al Director de la UGEL Tocache, a fin de que a través de su despacho autorice proyectar la Resolución Administrativa declarando PROCEDENTE el pedido del Sr. Cesar A. Usñahua Rodríguez-Patrimonio (e) de la UGEL Tocache, acerca de la alta y baja del bien patrimonial contable, y su registro en el sistema de SIGA Patrimonial y SINABIP detallado en el anexo 01, de un inmueble correspondiente a la I.E.P.S.M N° 0425-Cesar Vallejo-Uchiza, de acuerdo a lo esbozado en la presente opinión legal;

Que, con tramite N° 016-2024985602, mediante el Memorando N° 220-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, el Director de la UGEL Tocache, de acuerdo a lo estipulado en las normas descritas en la Opinión Legal N° 016-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, autoriza proyectar resolución declarando procedente la baja y alta del bien Patrimonial – contable, y su registro en el Sistema SIGA Patrimonial y SINABIP, detallado en el anexo N° 01, de un inmueble correspondiente a la I.E.P.S.M. N° 0425-“Cesar Vallejo-Uchiza” de los documentos que se adjunta;

De conformidad con la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el Decreto Supremo N° 217-2019-EF, la Directiva 002-2021 EF/54.01, la Resolución Gerencial N° 046-2015-GDUROP/MDU y el Resolución Gerencial N°047-2015-GDUROP/MDU.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **DAR DE BAJA**, la antigua infraestructura de la Institución Educativa N° 0425 Cesar Vallejo, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, valorizada SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 79/100 SOLES (S/. 71,224.79).

Artículo 2°. - **APROBAR el ALTA PATRIMONIAL Y CONTABLE**, y su registro en el sistema SIGA Patrimonio y SINABIP, a la nueva infraestructura de la Institución Educativa N° 0425 Cesar Vallejo, distrito de Uchiza y provincia de Tocache valorizada en TREINTA Y TRES MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 30/100 SOLES (S/. 33,008,918.30).

Artículo 3°. - **TRANSCRIBIR** la presente Resolución a la Oficina de Control Patrimonial, a la Oficina de Contabilidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
FFCHC/JA
SEGR/EA-I
SVTM/TA